

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESTRATÉGICA, REPRESENTAÇÃO CCEE E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Pelo presente instrumento, as **PARTES**,

TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA. (SANMA HOTEL), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.766.483/0001-64, com sede na Rod. BR-469, nº 12280, Bairro Parque Nacional do Iguaçu, CEP: 85.859-899, cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, nesse ato representadas na forma de seus atos constitutivos por seus representantes legais infra-assinados, doravante denominada **CONTRATANTE**;

SIMPLE ENERGY ASSESSORIA E GESTÃO DE ENERGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.667.402/0001-11, com sede na Rua Arizona, 491, 17º andar, Cidade Monções, CEP: 04567-001, na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, nesse ato representada na forma de seus atos constitutivos por seus representantes legais infra-assinados, doravante denominada **“CONTRATADA”**

CONTRATANTE e **CONTRATADA** doravante denominadas, em conjunto, **“PARTES”** e, individualmente, **“PARTE”**.

Considerando que:

- a) é de interesse das **PARTES** a contratação da presente Assessoria Estratégica, Representação CCEE e Gestão de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ACL), com o objetivo de apoiar e subsidiar as **CONTRATANTES** através de dados e informações relevantes que permeiam o mercado de energia elétrica;

Resolvem as **PARTES** celebrar o presente contrato de prestação de serviços de Assessoria Estratégica, Representação CCEE e Gestão de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ACL), doravante referido como **CONTRATO**, que será regido pela legislação aplicável, em especial pelas normas relativas às atividades de energia elétrica, e pelas seguintes condições:

Cláusula 1 – OBJETO E NOMENCLATURA TÉCNICA

- 1.1 O presente **CONTRATO** tem por objeto o estabelecimento dos termos e condições que regulam a prestação à **CONTRATANTE** dos serviços de **“Serviços”**:

A. ANÁLISE DE VIABILIDADE E GESTÃO ESTRATÉGICA DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO

I. Avaliação detalhada das oportunidades de redução de custos:

- Será apresentado a **SANMA HOTEL** um estudo minucioso que mensurará a viabilidade técnica e econômica do Projeto “Migração ao Mercado Livre”.
- Serão avaliados os atuais contratos de fornecimento de energia elétrica firmados com a distribuidora local, seus prazos, suas características técnicas e condições gerais.
- Será realizada uma avaliação criteriosa da curva de consumo para definição dos montantes de energia para a respectiva unidade consumidora em estudo, a partir das faturas de energia, respeitando as condições impostas pelas resoluções da ANEEL, resultando nas quantidades exatas, características e flexibilidades necessárias.
- Serão detalhados todos os custos aos quais o consumidor estará submetido ao migrar do Ambiente de Contratação Regulado para o Ambiente de Contratação Livre.
 - Esta etapa inclui, por exemplo, o detalhamento dos componentes que formam o CUSD (Custo de Uso do Sistema de Distribuição), os Encargos Setoriais aplicados ao consumidor pertencente a cada um dos ambientes de contratação, os custos com a Compra de Energia e os investimentos para adequação do Sistema de Medição para Faturamento, necessários para o ingresso ao Ambiente de Contratação Livre.
- Será apresentada estimativa de ganho financeiro comparando a contratação de energia nos dois ambientes, o Livre e o Regulado.

II. Identificação das necessidades para implantação:

- A Simple Energy listará todas as necessidades e adequações técnicas para que a implantação do Projeto “Migração Mercado Livre” seja bem-sucedida.

III. Estruturação da estratégia de suprimento de energia elétrica para a unidade potencialmente livres:

- A Simple Energy será responsável por obter subsídios que possam respaldar a Diretoria da **SANMA HOTEL** na tomada de decisão quanto à contratação de energia elétrica no ambiente livre, considerando:

- ✓ Preços de energia;
- ✓ Melhor momento para contratação da energia;
- ✓ Prazos e condições gerais de contratação;
- ✓ Flexibilidades Relacionadas à Sazonalidade do Consumo;
- ✓ Modulações (oscilações horárias do Consumo);

IV. Gestão da Implantação do Projeto “Migração Mercado Livre”

- Envio para a **SANMA HOTEL** dos documentos necessários para o início do processo de migração no âmbito da CCEE, com as orientações necessárias para o preenchimento dos dados, como:
 - Termo de Adesão;
 - Termo de Adesão à Convenção Arbitral;
 - Carta de encaminhamento à CCEE especificando os documentos que serão entregues em via física;
 - Termo de Representação operacional;
 - Termo de Representação para assembleia geral;
 - Termo de Instituição de Comunhão de Direito.
- Acompanhamento do processo de assinatura, reconhecimento de firma e entrega dos documentos acima listados;
- Adesão das unidades consumidoras junto à CCEE;
- Interação junto às distribuidoras;
- Orientações detalhadas para a abertura de conta corrente para as operações na Câmara de Comercialização de Energia na agência Trianon do Bradesco;
- Indicação de empresas especializadas para o trabalho de Adequação do Sistema de Medição para Faturamento (SMF), com experiência e qualidade comprovada no mercado;

- Informar à **SANMA HOTEL** durante todo o processo os prazos necessários para que cada etapa seja concluída.
- Adequação do Sistema de Medição para Faturamento (SMF);
- Negociação durante a elaboração dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD e dos Contratos de Conexão de Distribuição – CCD;
- Modelagem da unidade consumidora junto à CCEE;
- Acompanhamento de mercado e regulatório constante;

B. ASSESSORIA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA

I. Assessoria Estratégica nos Processos de Contratação de Energia de Curto e Longo Prazo:

- Apoio e definição na estruturação da estratégia de contratação de energia de curto, médio e longo prazo: preço alvo, modelo de cotação, período dos contratos, índice de reajuste, avaliação das vantagens existentes na contratação de Energia Incentivada com 50% e 100% de desconto na TUSD;
- Assessoria no processo de identificação dos proponentes Vendedores;
- Formalização e encaminhamento de propostas de compra/venda de energia obtidas junto aos proponentes vendedores de energia do mercado;
- Indicativo de mercado para que seja definida a melhor data para as negociações, adaptando o processo aos moldes de negociação da **SANMA HOTEL**;
- Avaliação das propostas técnicas dos potenciais fornecedores;
- Apoio no processo de negociação junto aos proponentes vendedores de energia;
- Acompanhamento nas reuniões de alinhamento com fornecedores de energia;
- Apoio na análise das minutas dos contratos de compra e venda de energia;
- Análise dos potenciais riscos envolvidos no processo de compra;

- Acompanhamento e análise de garantias financeiras a serem apresentadas pela(s) contraparte(s).

C. REPRESENTAÇÃO E GESTÃO DA OPERAÇÃO NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL)

I. Representação e Gestão das Unidades Consumidoras no ACL:

- Atuação e representação junto à CCEE, ANEEL, ONS, MME e órgãos correlatos para solução de problemas relacionados à atuação como Agente do Mercado de Energia Elétrica;
- A Simple Energy, dado o histórico de seus sócios e pessoal técnico, possui profundo conhecimento sobre os processos e responsabilidades das entidades que compõe e coordenam o funcionamento do Setor, sendo o interlocutor e facilitador para todas as demandas que surjam ao longo da prestação de serviços.
- Suporte administrativo no cumprimento de todas as atividades e obrigações enquanto agente de mercado;
- Informativo das Assembleias da CCEE, discutindo sobre os assuntos a serem lá tratados e orientando quanto aos posicionamentos a serem adotados;
- Informativo das obrigações financeiras e operacionais perante à CCEE incluindo o Agente de Custódia (atualmente Bradesco);
- Manutenção dos dados cadastrais e de modelagem dos ativos sempre atualizados;
- Execução das rotinas de registro, ajustes e validação para execução dos contratos de compra e venda de energia junto à CCEE;
- Acompanhamento de todo o processo de contabilização, liquidação e obrigações financeiras das operações da **SANMA HOTEL** na CCEE;
- Acompanhamento e interpretação dos relatórios da CCEE associados ao processo de contabilização da energia produzida e comercializada e demais eventos importantes, transmitindo as informações pertinentes à **SANMA HOTEL**;
- Em caso de identificação de inconsistências ou na existência de pleitos específicos da **SANMA HOTEL**, será realizado a condução dos processos

para contestações e solicitações de recontabilização ou ajustes junto à CCEE.

- Operacionalização das informações necessárias às validações dos contratos de compra de energia elétrica junto à CCEE.

II. Apuração do Consumo a ser coberto por Contratos:

- Todos os dados de medição são coletados pela CCEE através do Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE). Semanalmente, a Simple Energy terá como função acompanhar essa coleta e ratificar, se necessário, os dados antes do início da Contabilização dos montantes de energia.

III. Validação de registro e ajustes dos contratos de compra ou cessão de energia no sistema de contabilização da CCEE (CliqCCEE):

- Periodicamente, os contratos de compra e venda ou cessão de energia, deverão ser Registrados e/ou Ajustados no Sistema de Contabilização e Liquidação. A Simple Energy acompanhará tais registros/ajustes e será responsável por promover suas validações.

IV. Informações relacionadas a todos os processos mensais da CCEE:

- Todos os macroprocessos relacionados às operações mensais serão monitorados pela Simple Energy, que terá a obrigação de subsidiar a **SANMA HOTEL** com informações gerenciais sobre os processos indicados a seguir:
 - Medição
 - Contabilização
 - Apuração de Penalidades
 - Aporte de Garantias Financeiras
 - Liquidação Financeira
 - Energia de Reserva (EER)
 - Encargos (ESS)
 - Recontabilizações

D. GESTÃO DO CONSUMO E DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

I. Gestão e Assessoria Mensal dos Contratos de Fornecimento de Energia:

- Estruturação de estratégias de fechamento do balanço energético objetivando a otimização de alocação dos contratos entre as unidades consumidoras, considerando as melhores oportunidades e visando a otimização dos custos respeitando as restrições contratuais, as sazonalidades, flexibilidades, modulações e eventuais orientações de alocação contábil de custos a serem definidas pela **SANMA HOTEL**;
- Consolidação dos montantes de energia para fins de faturamentos dos fornecedores de energia;
- Interação direta com os fornecedores de energia no período de fechamento do balanço mensal de energia (informe dos montantes mensais a serem faturados com base no montante e flexibilidade contratada);
- Conferência de todas as faturas emitidas pelos fornecedores de energia elétrica, incluindo as faturas de TUSD emitidas pelas distribuidoras;
- Definição da estratégia de Sazonalização com base na curva de carga das unidades consumidoras, considerando as projeções de consumo informadas, respeitando os limites previstos nos contratos de fornecimento;
- Interação contínua e apoio nas negociações com os fornecedores de energia visando adequações dos montantes e condições contratuais em função de variações do consumo devido à programação de eventuais paradas programadas;
- Assessoria e suporte mensal para contratação ou cessão de energia de curto prazo, incluindo sinalização de melhores oportunidades de datas para compras/cessão e preços entre os proponentes de mercado;
- Definição e recomendação da melhor estratégia visando à maximização dos resultados de *performance*, considerando a alocação dos tipos de energia (Incentivada com 50% e 100% de desconto na TUSD, convencional e convencional especial) através de *Swap*;
- Acompanhamento e gerenciamento de todas as atividades relacionadas à declaração das informações de consumo e compra de energia para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ (DEVEC);

- Mensalmente a Simple Energy disponibilizará, dentro dos prazos estabelecidos, a relação de todas as informações necessárias de cada unidade consumidora para o devido cumprimento das obrigações fiscais junto à SEFAZ (DEVEC).
 - A Simple promoverá auditoria nas faturas de cobrança pelo Uso do Sistema de Distribuição/Transmissão – USD/UST e nas faturas de fornecedores de energia a fim de garantir que não haja pagamentos indevidos (informações das faturas deverão ser disponibilizadas pela Contratante);
 - Análise e verificação da necessidade de adequação da estrutura tarifária e demandas contratadas visando oportunidades de otimização de custos e/ou adequação dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD);
 - Aferição dos descontos na TUSD, associado aos contratos de fornecimento de energia Incentivada, além da interação com fornecedores para ressarcimento nos casos em que ocorrer redução deste desconto;
 - Análise dos resultados financeiros das atuais unidades livres e indicativo de propostas de soluções para melhoria dos resultados, incluindo a hipótese de retorno para o ambiente regulado;
 - A Simple Energy disponibilizará apoio Técnico e Regulatório constante.
- II.** Verificação de eventuais necessidades adicionais de compra e aferição de eventuais montantes de cessão dos contratos de energia, incluindo os registros/validações que se fizerem necessários:
- A Simple Energy realizará o fechamento mensal do lastro, e sinalizará possíveis necessidades de contratações adicionais e apoiará o processo de aquisição desta energia junto ao mercado, além de realizar o acompanhamento do Registro e as validações necessárias. Nos meses em que ocorrer sobra contratual, a Simple Energy conduzirá todo o processo de comercialização do excedente de energia conforme diretrizes constantes na Regulamentação;
- III.** Sazonalidade Anual:
- Será realizada uma avaliação criteriosa da curva de consumo para definição dos montantes de energia para a respectiva unidade consumidora em estudo, a partir das faturas de energia, respeitando as condições impostas pelas resoluções da ANEEL, resultando nas quantidades exatas, características e flexibilidades necessárias para o ano seguinte de fornecimento.

IV. Frequência de Realização de Reuniões e Treinamento:

- Está sendo considerada a realização de um treinamento além de reuniões periódicas com o objetivo de reportar à **SANMA HOTEL**, de forma detalhada, todas as informações relevantes relacionadas à gestão dos custos/contratos de fornecimento de energia de cada unidade consumidora, bem como apresentar e discutir as mudanças regulatórias eventualmente ocorridas que possam impactar as operações.

E. EMISSÃO MENSAL DE RELATÓRIOS

A Simple Energy disponibilizará mensalmente relatórios gerenciais, contendo as seguintes informações:

- Acompanhamento do consumo semanal através do SCDE;
- Fechamento de Lastro – Consumo x Contratos;
- Previsão da Contabilização;
- Previsão de Aporte de Garantias Financeiras;
- Balanço Energético do mercado Spot;
- Balanço Financeiro do mercado Spot;
- Apuração dos valores de aporte de Garantias Financeiras e pagamento de Encargos;
- Resumo da Contabilização Mensal – Resumo da pré-fatura;
- Informações da Pré-liquidação;
- Informações de pós-liquidação;
- Informações relacionadas aos impactos provenientes de Recontabilizações;
- Informações para declaração da DEVEC;
- Preparação e envio à EPE da projeção decenal do consumo de energia;
- Elaboração de um Sumário Gerencial Mensal, individualizado para cada unidade consumidora, prevendo o acompanhamento do processo de gestão do contrato, que tem como foco principal a análise dos recursos contratados e as

necessidades de consumo para o mês vigente, bem como comportamento histórico.

- Elaboração de boletins periódicos sobre a situação do mercado de energia com informações pertinentes e atualizadas sobre a evolução dos preços de energia, cenário de oferta e demanda e evoluções regulatórias relevantes à **SANMA HOTEL**;

F. INTELIGÊNCIA DE MERCADO

I. Acompanhamento de mercado:

- Através do acompanhamento constante das mudanças regulatórias do Setor Elétrico, serão disponibilizados boletins semanais contendo os destaques do setor e também opiniões dos especialistas da Simple Energy relacionadas à projeção do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), dados hidrológicos, previsão de aflúências, níveis dos reservatórios, tendências meteorológicas, cenários da oferta e demanda de energia, acompanhamento do Spread sobre os Preços de Curto Prazo, simulação e acompanhamento das perdas de Rede Básica, apresentação do histórico do ESS – Encargo de Serviço do Sistema;

G. SISTEMA ON-LINE – GESTÃO DE ENERGIA

- De maneira complementar aos serviços propostos, a Simple Energy disponibilizará às unidades consumidoras, acesso on-line ao sistema de telemedição de gestão de energia e utilidades. Esta solução tem como objetivo acompanhamentos centralizados dos custos e insumos energéticos.
- Acesso exclusivo ao sistema de gestão web – via Power BI – possibilitando rapidez e agilidade no acesso de informações. Possibilidade de classificação de dados e filtro de informações conforme a necessidade do cliente, inclusive acesso a diagnósticos relacionados a custos médios, desvios de demanda, comportamento histórico e abordagens gráficas.

Para fins consigam melhor explorar os dados apresentados no sistema, disponibilizamos uma versão DEMO, acessível por [este link](#).

- Inclui acesso através de dispositivos móveis.



Qualquer serviço não detalhado acima e que venha a ser solicitado pela CONTRATANTE será objeto de cobrança adicional pela Simple Energy.

- 1.2 Os serviços objeto deste **CONTRATO** destinam-se as seguintes unidades da **CONTRATANTE**:

UNIDADE	CIDADE
SANMA HOTEL	Foz do Iguaçu / PR

- 1.3 Para perfeita compreensão e maior precisão da terminologia técnica utilizada neste **CONTRATO**, os termos e expressões adotados pela Legislação Aplicável, bem como pela CCEE, terão os mesmos significados a eles atribuídos para a correspondente aplicação.

Cláusula 2 – DOS SERVIÇOS

- 2.1 Os serviços objeto deste **CONTRATO**, a serem prestados pela **CONTRATADA**, estão descritos e detalhados no item 4 – “Escopo dos Serviços” - do ANEXO I (ref. nº 0764.2023 – SIMPLE – PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SANMA HOTEL), doravante denominado “**PROPOSTA**”, a qual é parte do presente **CONTRATO**.

Cláusula 3 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 3.1 O presente **CONTRATO** entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válido e eficaz pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data de assinatura deste **CONTRATO**, com renovação automática para o mesmo período, salvo se alguma das Partes se manifeste de maneira contrária em até 90 (noventa dias) antes do término contratual.

Cláusula 4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 Sem prejuízos de outras obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, constituem obrigações específicas da **CONTRATADA**:
- 4.1.1 Utilizar pessoal dotado de capacitação e treinamento necessários à execução dos serviços, respondendo por todas as obrigações decorrentes das leis fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal alocado a sua execução, não se estabelecendo qualquer vínculo entre as **CONTRATANTES**, suas coligadas, controladora e/ou controladas e o pessoal alocado pela **CONTRATADA** para execução do objeto deste **CONTRATO**;
- 4.1.2 Executar os serviços contratados em observância às especificações técnicas e normas aplicáveis às atividades de energia elétrica, em especial as Regras e Procedimentos de Comercialização da CCEE;

- 4.1.3 Executar os serviços contratados sem qualquer intervenção técnica que venha prejudicar as instalações físicas, bem como as características e o funcionamento de infraestrutura e sistemas existentes das **CONTRATANTES**.

Cláusula 5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1 Sem prejuízos de outras obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, constituem obrigações específicas da **CONTRATANTE**:
- 5.1.1 Responder por todas as obrigações de cunho econômico, arcando com o pagamento de todas as obrigações pecuniárias decorrentes do presente **CONTRATO**;
- 5.1.2 Permitir o acesso da **CONTRATADA** a todas as informações pertinentes a execução dos serviços contratados;
- 5.1.3 Encaminhar à **CONTRATADA**, nos prazos e com a periodicidade necessária à execução dos serviços, todas as informações necessárias para a execução do objeto do presente **CONTRATO**;
- 5.1.4 Encaminhar à **CONTRATADA**, nos prazos e com a periodicidade necessária à execução dos serviços, todas as informações relativas aos contratos de uso e conexão do sistema de distribuição;
- 5.1.5 Informar à **CONTRATADA** qualquer alteração de ordem societária realizadas no decorrer da vigência do presente **CONTRATO**;
- 5.1.6 Realizar os pagamentos nas formas e prazos constantes deste **CONTRATO**.
- 5.2 A **CONTRATANTE** deverá responsabilizar-se pela condução e solução das questões de caráter tributário e/ou jurídicas vinculadas aos contratos de que é parte.

Cláusula 6 – CONFIDENCIALIDADE E DECLARAÇÃO DAS PARTES

- 6.1 As **PARTES** comprometem-se, por si e seus empregados, prestadores de serviços, terceiros, subcontratados, assessores, agentes e/ou consultores e diretores de empresas coligadas ou controladas, a manter sigilo sobre todas as informações e dados a que tiverem acesso por força deste **CONTRATO** ("Informações Confidenciais").
- 6.2 Tendo em vista a fundamental importância das Informações Confidenciais para o desenvolvimento e condução dos negócios da outra Parte, cada Parte se obriga a:

- a) proteger e manter em total e absoluto sigilo e confidencialidade toda e qualquer Informação Confidencial que vier a receber
- b) não divulgar, disseminar ou publicar as Informações Confidenciais;
- c) não usar as Informações Confidenciais com outro propósito que não aquele para os quais as mesmas lhe foram reveladas;
- d) devolver, imediatamente após o recebimento da respectiva notificação, todo e qualquer documento ou material que contiver Informação Confidencial e que estiver em seu poder.

6.3 Excluem-se do alcance desta cláusula as informações que i) as PARTES tiverem que fornecer aos órgãos oficiais e reguladores do mercado; ii) devam ser reveladas ordem ou norma emitida por qualquer órgão judicial, legislativo ou executivo, do qual não caiba recurso, que determine a revelação das Informações Confidenciais, sendo certo que a GESTORA e os representantes destas deverão informar à Sociedade tão logo tenham conhecimento da obrigação de revelar qualquer das Informações Confidenciais.

6.4 Pelo presente **CONTRATO** e durante a sua vigência, a **CONTRATANTE** autoriza a **CONTRATADA** a incluir a sua marca e razão social em seu site e apresentações comerciais que listem o portfólio de clientes pela **CONTRATADA**, sem que isso represente uma quebra à obrigação de confidencialidade ora tratada, sendo, no entanto, estritamente vedado à **CONTRATADA** divulgar qualquer informação adicional a terceiros que não a simples existência deste **CONTRATO**, nos termos listados nesta cláusula.

6.5 Cada uma das **PARTES** expressamente declara e garante a outra que:

6.5.1 Detém todas as autorizações legais, societárias, governamentais e regulatórias necessárias para a realização de suas atividades e para a celebração, assunção e cumprimento de suas obrigações nos termos deste **CONTRATO**, pelo que se obriga a mantê-las vigentes e válidas durante todo o período de sua execução;

6.5.2 A celebração deste **CONTRATO** não viola quaisquer ajustes ou compromissos de que seja parte, obrigações, decisões administrativas e judiciais que lhe sejam oponíveis ou a que esteja sujeita;

6.5.3 Observarão e cumprirão rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e as atividades de energia elétrica a serem desempenhadas nos termos do presente **CONTRATO**;

6.5.4 Conhecem as leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Contrato, comprometem-se as Partes a cumprir e fazer cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceirizados, rigorosamente, as Leis Anticorrupção;

6.5.5 Seja diretamente ou por intermédio terceiros subcontratados ou representantes, de forma irrevogável e irretratável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores, colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações;

Cláusula 7 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

7.1 A título de remuneração pelos serviços prestados objeto deste **CONTRATO**, a **CONTRATANTE** pagará mensalmente para a **CONTRATADA**, 8% (oito por cento) da economia total obtida a partir do primeiro mês no ambiente livre, tendo como base de apuração mensal o custo simulado no ambiente regulado “cativo”, conforme exemplo abaixo:

Exemplo:

CAR = R\$ 100,00

CAL = R\$ 80,00

TS = 8% x (CAR – CAL)

TS = 8% x (R\$ 100,00 – R\$ 80,00)

TS = 8% x R\$ 20,00

Onde:

CAR = Custo no Ambiente Regulado

CAL = Custo no Ambiente Livre

TS = Taxa de Sucesso = Valor a ser repassado para remunerar a prestação de serviços da Simple Energy.

- 7.1.1 Os valores descritos na Cláusula 7.1 estão condicionados ao fechamento das unidades escritas na Cláusula 1.2. Caso o número de unidades seja alterado, o valor da parcela fixa mensal deverá ser negociado entre as partes.
- 7.2 Na eventualidade da **CONTRATANTE** demandar a execução, pela **CONTRATADA**, de qualquer serviço não incluído no escopo deste **CONTRATO**, a **CONTRATADA** realizará tais serviços mediante o pagamento do montante de R\$ 700,00 (setecentos reais) por hora técnica efetivamente trabalhada.
- 7.3 Todos os impostos e tributos incidentes na prestação dos serviços estão contemplados no valor a ser faturado.
- 7.4 A cobrança da remuneração devida nos termos deste **CONTRATO** será objeto de faturamento, promovido pela **CONTRATADA** contra a **CONTRATANTE**.
- 7.4.1 A **CONTRATADA** emitirá e encaminhará a Nota Fiscal à **CONTRATANTE** sempre na segunda quinzena do mês subsequente a prestação de serviços e o pagamento deverá ser realizado no 5º (quinto) dia contado a partir da emissão da Nota Fiscal. Em caso de atraso na apresentação da Nota Fiscal, por motivo imputável à **CONTRATADA**, a data de vencimento será automaticamente postergada por período igual ao do atraso verificado.
- 7.4.2 A **CONTRATADA** deverá enviar para a **CONTRATANTE** as Notas Fiscais ou suas cópias através de qualquer meio eletrônico seguro acordado entre as **PARTES** e/ou decorrente da legislação fiscal aplicável ao presente **CONTRATO** cujo recebimento, de forma integral e legível, verifica o atendimento do prazo para o cumprimento das obrigações das **PARTES**.
- 7.4.3 Eventuais despesas incidentes sobre as operações bancárias decorrentes do pagamento à **CONTRATADA** correrão por conta da **CONTRATANTE**.
- 7.4.4 O pagamento da fatura será efetuado através de boletos bancários encaminhados em conjunto com as correspondentes notas fiscais ou por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) no Sistema de Transferência de Reserva (STR) em conta corrente a ser indicada pela **CONTRATADA** nas respectivas faturas ou notas fiscais eletrônicas.
- 7.4.5 A praça de pagamento dos montantes devidos pela **CONTRATANTE** às **CONTRATADAS** será a cidade de São Paulo/SP.
- 7.5 Respeitado o disposto neste **CONTRATO**, caso, por qualquer motivo, a **CONTRATANTE** deixe de pagar qualquer das faturas emitidas pela **CONTRATADA** na data de vencimento, a **CONTRATANTE** ficará sujeita ao pagamento do valor

devido, acrescido de multa de 5% (cinco por cento) e de juros moratórios a taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados estes desde a data de vencimento da respectiva fatura até a data do efetivo pagamento, sendo todos os valores atualizados monetariamente, na menor periodicidade permitida por lei, com base na variação acumulada positiva do IPCA.

- 7.6 Eventuais despesas incorridas com o transporte, hospedagem, alimentação da **CONTRATADA**, para a prestação dos serviços, serão custeadas separadamente pela **CONTRATANTE**, mediante prévia aprovação.

Cláusula 8 – DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

- 8.1 Fica estipulado que, por força deste **CONTRATO**, não se estabelece nenhum vínculo empregatício de responsabilidade da **CONTRATANTE** com relação aos sócios e ao pessoal que a **CONTRATADA** empregue, direta ou indiretamente, na execução dos serviços contratados, correndo por conta exclusiva ou individual, da **CONTRATADA** na qualidade de empregadora e responsável, todas as despesas relativas ao seu respectivo pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou outra que lhe for aplicável.
- 8.2 A **CONTRATANTE** fica expressamente proibida em contratar e/ou fazer parcerias, de forma direta ou indireta, com os empregados ou prestadores de serviços da **CONTRATADA**, durante a vigência deste **CONTRATO** e pelo prazo de 5 (cinco) anos contatos a partir do término de sua vigência, sob pena de multa R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada empregado ou prestador de serviço contratado.

Cláusula 9 – RESCISÃO

- 9.1 **Rescisão Imotivada.** Caso o **CONTRATO** seja rescindido imotivadamente por qualquer das Partes durante o prazo de vigência previsto na cláusula 3.1 acima, a **PARTE** que der causa à rescisão imotivada ficará obrigada a pagar para a outra parte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados na do recebimento da notificação de rescisão, multa no montante equivalente à média da soma dos 8 (oito) últimos meses positivos de remuneração mensal.
- 9.2 **Rescisão em razão de Inadimplemento.** O presente **CONTRATO** poderá ser rescindido de pleno direito a qualquer tempo, pela parte adimplente, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:
- 9.2.1 Decretação de falência, pedido ou deferimento de recuperação, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da outra parte, independentemente de aviso ou notificação;

- 9.2.2 Caso a outra parte venha a ter revogada qualquer autorização legal, societária, governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas neste **CONTRATO**;
- 9.2.3 Caso a **CONTRATADA**, por sua comprovada e exclusiva culpa, deixe de prestar os serviços na forma prevista no presente **CONTRATO**;
- 9.2.4 Caso a **CONTRATANTE** deixe de fornecer as informações indispensáveis à prestação dos serviços pela **CONTRATADA**;
- 9.2.5 Caso a **CONTRATANTE** deixe de honrar com os pagamentos objetos deste **CONTRATO**, nos prazos e formas ajustadas pelas **PARTES**; e
- 9.2.6 Caso qualquer das **PARTES** venha a descumprir suas obrigações previstas no presente **CONTRATO**;
- 9.3 A ocorrência de qualquer das hipóteses constantes nos itens “9.2.2 a 9.2.6” da cláusula 9.2 deste **CONTRATO**, não sanada, se for o caso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento pela parte inadimplente de notificação pormenorizada enviada pela parte adimplente, facultará a parte adimplente considerar rescindido este **CONTRATO**, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos a título de multa, nos termos deste **CONTRATO**.
- 9.4 Para fins do disposto na cláusula 9.3 acima, a formalização da rescisão se dará mediante envio de Notificação de Rescisão pela parte adimplente à parte inadimplente.
- 9.5 A parte que, por sua ação ou omissão, der causa à rescisão do presente **CONTRATO** nos termos da sua cláusula 9.3, ficará obrigada a pagar para a outra parte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados na do recebimento da Notificação de Rescisão, contados na do recebimento da notificação de rescisão, multa no montante equivalente à média da soma dos 8 (oito) últimos meses positivos de remuneração mensal.
- 9.6 Ocorrendo a rescisão deste **CONTRATO**, nos termos da cláusula 9.1 ou da cláusula 9.3, a parte inadimplente obriga-se a manter a parte adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidade nos termos deste, inclusive perante a CCEE e terceiros.
- 9.7 Nenhuma das **PARTES** assumirá qualquer obrigação de indenizar a outra por quaisquer danos emergentes, inclusive lucros cessantes ou danos morais.

Cláusula 10 – TRIBUTOS

- 10.1 Todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o presente **CONTRATO**, deverão ser recolhidos pelo seu contribuinte ou respectivo responsável tributário, conforme disposto na legislação aplicável, comprometendo-se ainda a parte responsável pelo pagamento do tributo a manter a outra parte livre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e ações de qualquer natureza em relação a qualquer tributo.

Cláusula 11 – NOTIFICAÇÕES

- 11.1 Todos os avisos, notificações e comunicações enviados no âmbito deste **CONTRATO** deverão ser feitos por escrito por meio de carta ou endereço eletrônico, com aviso de recebimento, para os endereços constantes no preâmbulo e em nome das pessoas ora indicadas pelas **PARTES**.

CONTRATANTE	CONTRATADA
Rod. BR-469, nº 12280, Bairro Parque Nacional do Iguaçu, CEP: 85.859-899, Foz do Iguaçu/ PR	Rua Arizona, 491, 17º andar, Cidade Monções, CEP: 04567-001, São Paulo/SP
A/C Anderson de Lima	A/C Mauro Garcia
Tel: (45) 99927-8941	Tel: (11) 5090-8000
e-mail: dourado496@gmail.com	e-mail: juridico@simpleenergy.com.br

- 11.2 Se qualquer das partes modificar seu endereço, telefone, e-mail ou número de fax, deverá comunicar a alteração à outra parte em até 5 (cinco) dias, sob pena de que a comunicação enviada na forma deste **CONTRATO** ser tida e aceita como válida e eficaz para a sua finalidade.

Cláusula 12 – DA ANTICORRUPÇÃO

- 12.1 Visando proteger este instrumento contratual de qualquer tipo de corrupção, as partes se comprometem entre si a cumprir o estabelecido nas Regras para o Combate à Corrupção, fundamentado na Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013. Para a execução deste instrumento contratual, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou ainda aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda, seus prepostos e colaboradores façam da mesma forma.

Cláusula 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

- 13.1 Este **CONTRATO** será regido e interpretado pela legislação da República Federativa do Brasil, sendo reconhecida pelas **PARTES** como título executivo, na forma do artigo 784, inciso III, do código de processo Civil Brasileiro.
- 13.2 Uma controvérsia se inicia com a Notificação de Controvérsia de uma parte à outra. As **PARTES** buscarão solucionar a controvérsia amigavelmente no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento da Notificação de Controvérsia. Caso a controvérsia não seja solucionada na forma dessa cláusula, as **PARTES** poderão recorrer à ao disposto na cláusula 13.3 para dirimi-las em caráter definitivo.
- 13.3 Em caso de eventual conflito entre as disposições deste **CONTRATO** e aquelas previstas nos anexos a este **CONTRATO**, deverão prevalecer as disposições contidas neste **CONTRATO**.
- 13.4 As **PARTES** elegem o foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos ou decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 13.5 Na hipótese de qualquer das disposições previstas neste **CONTRATO** vir ser declarada ilegal, inválida ou inexecutável, as disposições remanescentes permanecerão em pleno vigor, obrigando-se as **PARTES** a buscarem uma informação que, em substituição, atenda aos objetivos deste **CONTRATO**.
- 13.6 A tolerância das **PARTES** por qualquer descumprimento de obrigação assumidas neste **CONTRATO**, não será considerada novação, renúncia ou desistência de qualquer direito, constituindo-se em mera liberalidade que não impede a parte tolerante de exigir da outra parte o fiel cumprimento deste **CONTRATO**, a qualquer tempo.
- 13.7 Qualquer modificação das condições do presente **CONTRATO** somente terá validade se efetuada por escrito mediante termo aditivo assinado pelos representantes das **PARTES** legalmente constituídos, fazendo menção expressa a este **CONTRATO** e às alterações implementadas.
- 13.8 O presente **CONTRATO** obriga as **PARTES**, sucessores ou cessionários a qualquer título, sendo-lhes vedado vender ou transferir, total ou parcialmente, este **CONTRATO** ou quaisquer das obrigações contratadas, sem o prévio e formal consentimento da outra parte.
- 13.9 A **CONTRATADA** declara possuir todas as licenças e condições exigidas pelos Órgãos Públicos competentes para o exercício de suas atividades, bem como atender às disposições específicas, possuindo capacitação técnica adequada para

o cumprimento deste CONTRATO e, desse modo, declara ser a única responsável perante as autoridades competentes e qualquer terceiro, pelo cumprimento de todas as normas legais vigentes em decorrência da prestação dos serviços objeto deste instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes acima qualificadas, por seus respectivos representantes indicados no certificado de assinaturas constante abaixo, juntamente com as testemunhas também ali identificadas, assinam o presente CONTRATO por meio da plataforma digital D4Sign, pelo que declaram aceitar sua utilização e admitindo-a como válida para sua formalização, nos termos do Artigo 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/01, declarando, ainda, ciência aos Termos de Privacidade e Responsabilidade para uso da referida plataforma, cujo conteúdo puderam obter conhecimento através de acesso individual ao endereço eletrônico <https://secure.d4sign.com.br/termo>.

São Paulo, 08 de agosto de 2023.

SIMPLE ENERGY ASSESSORIA E GESTÃO DE ENERGIA LTDA.

Nome
CPF:

Nome
CPF:

TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA. (SANMA HOTEL)

Nome
CPF:

Nome
CPF:

TESTEMUNHAS

Nome
CPF:

Nome
CPF:

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Referente à Assessoria e Gestão no Ambiente de
Contratação Livre e Representação junto à CCEE.

LOCAL e DATA:

São Paulo, 24 de julho de 2023.

PROPOSTA:

Ref.: nº 0764.2023

PARCEIRO:

SANMA HOTEL



A

SANMA HOTEL

A/C: Clóvis

Prezados (as),

Agradecemos a oportunidade e apresentamos para vossa apreciação nossa Proposta Técnica Comercial contendo todo escopo dos serviços relacionados à ASSESSORIA ESTRATÉGICA, REPRESENTAÇÃO CCEE E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), a serem prestados pela SIMPLE ENERGY ASSESSORIA E GESTÃO DE ENERGIA LTDA.

Colocamo-nos à disposição para esclarecermos quaisquer pontos desta proposta e para complementarmos o que for necessário.

Sumário Executivo

1. QUALIFICAÇÃO DA SIMPLE ENERGY	4
2. PORTFÓLIO DE CLIENTES ATIVOS.....	5
3. OBJETO	6
4. ESCOPO DOS SERVIÇOS.....	6
5. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO.....	16
6. INVESTIMENTO	16
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.....	17
8. TRIBUTOS E IMPOSTOS.....	17
9. CONDIÇÕES CONTRATUAIS.....	17
10. VALIDADE DA PROPOSTA.....	18
11. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	18

1. QUALIFICAÇÃO DA SIMPLE ENERGY



Constituída por uma **equipe multidisciplinar altamente qualificada** com **foco na prestação de serviços**, a Simple Energy nasceu para preencher uma lacuna existente, relacionada à **qualidade de serviço** e ao **atendimento** prestado aos agentes do Mercado de Energia Elétrica brasileiro.

Enquanto crescem as necessidades do setor elétrico brasileiro, cresce também a demanda por uma empresa capaz de oferecer uma gestão ativa e dinâmica do consumo e da geração de energia. Uma empresa parceira que saiba identificar e diversificar as oportunidades, acompanhando as novas políticas regulatórias e trabalhando sempre com inteligência.

Fazer uma gestão inteligente da energia que sua empresa consome ou produz é um trabalho que demanda, além de um diagnóstico muito bem-feito, um levantamento completo de oportunidades. Assim, o serviço de gestão de energia passa a ser mais que uma parceria, para ser de fato uma extensão da sua empresa.

2. PORTFÓLIO DE CLIENTES ATIVOS

Fundamentada a partir do conceito de Gestão Independente, a Simple Energy vem imprimindo no mercado de energia elétrica uma atuação diferenciada na prestação de serviços de gestão de energia sem qualquer tipo de conflito de interesses. Com o propósito de apoiar única e exclusivamente os interesses de seus clientes, a Simple Energy acredita que o efeito dessa forma de atuação diferenciada, aliada ao profundo conhecimento do seu corpo diretivo e equipe técnica, seja o principal ingrediente da receita de sucesso conquistada em nossa trajetória.

Atualmente o portfólio da Simple Energy é composto por mais de **280 unidades** de consumo/ geração representadas no Ambiente de Contratação Livre, totalizando mais de **16,0 GW médios** sob gestão.

- Principais Clientes:

GERADORES



CONSUMIDORES



3. OBJETO

Esta proposta tem como objetivo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESTRATÉGICA, REPRESENTAÇÃO CCEE E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL), além de apoiar e subsidiar constantemente os responsáveis da **SANMA HOTEL** através de dados e informações relevantes que permeiam o mercado de energia elétrica.

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

A seguir, apresentamos de forma detalhada todos os itens relacionados aos serviços de **Representação, Assessoria e Gestão de energia elétrica** a serem prestados pela Simple Energy, destinados às unidades consumidoras da **SANMA HOTEL** na(s) unidade(s) abaixo:

UNIDADE	ENDEREÇO
SANMA HOTEL	FOZ DO IGUAÇU/PR

A. ANÁLISE DE VIABILIDADE E GESTÃO ESTRATÉGICA DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO

I. Avaliação detalhada das oportunidades de redução de custos:

-  Será apresentado a **SANMA HOTEL** um estudo minucioso que mensurará a viabilidade técnica e econômica do Projeto “Migração ao Mercado Livre”.
-  Serão avaliados os atuais contratos de fornecimento de energia elétrica firmados com a distribuidora local, seus prazos, suas características técnicas e condições gerais.
-  Será realizada uma avaliação criteriosa da curva de consumo para definição dos montantes de energia para a respectiva unidade consumidora em estudo, a partir das faturas de energia, respeitando as condições impostas pelas resoluções da ANEEL, resultando nas quantidades exatas, características e flexibilidades necessárias.

- Serão detalhados todos os custos aos quais o consumidor estará submetido ao migrar do Ambiente de Contratação Regulado para o Ambiente de Contratação Livre.

- Esta etapa inclui, por exemplo, o detalhamento dos componentes que formam o CUSD (Custo de Uso do Sistema de Distribuição), os Encargos Setoriais aplicados ao consumidor pertencente a cada um dos ambientes de contratação, os custos com a Compra de Energia e os investimentos para adequação do Sistema de Medição para Faturamento, necessários para o ingresso ao Ambiente de Contratação Livre.

- Será apresentada estimativa de ganho financeiro comparando a contratação de energia nos dois ambientes, o Livre e o Regulado.

II. Identificação das necessidades para implantação:

- A Simple Energy listará todas as necessidades e adequações técnicas para que a implantação do Projeto “Migração Mercado Livre” seja bem-sucedida.

III. Estruturação da estratégia de suprimento de energia elétrica para a unidade potencialmente livres:

- A Simple Energy será responsável por obter subsídios que possam respaldar a Diretoria da **SANMA HOTEL** na tomada de decisão quanto à contratação de energia elétrica no ambiente livre, considerando:
 - ✓ Preços de energia;
 - ✓ Melhor momento para contratação da energia;
 - ✓ Prazos e condições gerais de contratação;
 - ✓ Flexibilidades Relacionadas à Sazonalidade do Consumo;
 - ✓ Modulações (oscilações horárias do Consumo);

IV. Gestão da Implantação do Projeto “Migração Mercado Livre”

- Envio para a **SANMA HOTEL** dos documentos necessários para o início do processo de migração no âmbito da CCEE, com as orientações necessárias para o preenchimento dos dados, como:

- Termo de Adesão;
 - Termo de Adesão à Convenção Arbitral;
 - Carta de encaminhamento à CCEE especificando os documentos que serão entregues em via física;
 - Termo de Representação operacional;
 - Termo de Representação para assembleia geral;
 - Termo de Instituição de Comunhão de Direito.
-
- ☒ Acompanhamento do processo de assinatura, reconhecimento de firma e entrega dos documentos acima listados;
 - ☒ Adesão das unidades consumidoras junto à CCEE;
 - ☒ Interação junto às distribuidoras;
 - ☒ Orientações detalhadas para a abertura de conta corrente para as operações na Câmara de Comercialização de Energia na agência Trianon do Bradesco;
 - ☒ Indicação de empresas especializadas para o trabalho de Adequação do Sistema de Medição para Faturamento (SMF), com experiência e qualidade comprovada no mercado;
 - ☒ Informar à **SANMA HOTEL** durante todo o processo os prazos necessários para que cada etapa seja concluída.
 - ☒ Adequação do Sistema de Medição para Faturamento (SMF);
 - ☒ Negociação durante a elaboração dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD e dos Contratos de Conexão de Distribuição – CCD;
 - ☒ Modelagem da unidade consumidora junto à CCEE;
 - ☒ Acompanhamento de mercado e regulatório constante;

B. ASSESSORIA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA

I. Assessoria Estratégica nos Processos de Contratação de Energia de Curto e Longo Prazo:

- ☒ Apoio e definição na estruturação da estratégia de contratação de energia de curto, médio e longo prazo: preço alvo, modelo de cotação, período dos contratos, índice de reajuste, avaliação das vantagens existentes na contratação de Energia Incentivada com 50% e 100% de desconto na TUSD;
- ☒ Assessoria no processo de identificação dos proponentes Vendedores;
- ☒ Formalização e encaminhamento de propostas de compra/venda de energia obtidas junto aos proponentes vendedores de energia do mercado;
- ☒ Indicativo de mercado para que seja definida a melhor data para as negociações, adaptando o processo aos moldes de negociação da **SANMA HOTEL**;
- ☒ Avaliação das propostas técnicas dos potenciais fornecedores;
- ☒ Apoio no processo de negociação junto aos proponentes vendedores de energia;
- ☒ Acompanhamento nas reuniões de alinhamento com fornecedores de energia;
- ☒ Apoio na análise das minutas dos contratos de compra e venda de energia;
- ☒ Análise dos potenciais riscos envolvidos no processo de compra;
- ☒ Acompanhamento e análise de garantias financeiras a serem apresentadas pela(s) contraparte(s).

C. REPRESENTAÇÃO E GESTÃO DA OPERAÇÃO NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL)

I. Representação e Gestão das Unidades Consumidoras no ACL:

- ☒ Atuação e representação junto à CCEE, ANEEL, ONS, MME e órgãos correlatos para solução de problemas relacionados à atuação como Agente do Mercado de Energia Elétrica;

- A Simple Energy, dado o histórico de seus sócios e pessoal técnico, possui profundo conhecimento sobre os processos e responsabilidades das entidades que compõe e coordenam o funcionamento do Setor, sendo o interlocutor e facilitador para todas as demandas que surjam ao longo da prestação de serviços.
- Suporte administrativo no cumprimento de todas as atividades e obrigações enquanto agente de mercado;
- Informativo das Assembleias da CCEE, discutindo sobre os assuntos a serem lá tratados e orientando quanto aos posicionamentos a serem adotados;
- Informativo das obrigações financeiras e operacionais perante à CCEE incluindo o Agente de Custódia (atualmente Bradesco);
- Manutenção dos dados cadastrais e de modelagem dos ativos sempre atualizados;
- Execução das rotinas de registro, ajustes e validação para execução dos contratos de compra e venda de energia junto à CCEE;
- Acompanhamento de todo o processo de contabilização, liquidação e obrigações financeiras das operações da **SANMA HOTEL** na CCEE;
- Acompanhamento e interpretação dos relatórios da CCEE associados ao processo de contabilização da energia produzida e comercializada e demais eventos importantes, transmitindo as informações pertinentes à **SANMA HOTEL**;
- Em caso de identificação de inconsistências ou na existência de pleitos específicos da **SANMA HOTEL**, será realizado a condução dos processos para contestações e solicitações de recontabilização ou ajustes junto à CCEE.
- Operacionalização das informações necessárias às validações dos contratos de compra de energia elétrica junto à CCEE.

II. Apuração do Consumo a ser coberto por Contratos:

- Todos os dados de medição são coletados pela CCEE através do Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE). Semanalmente, a Simple Energy terá como função acompanhar essa coleta e ratificar, se necessário, os dados antes do início da Contabilização dos montantes de energia.

III. Validação de registro e ajustes dos contratos de compra ou cessão de energia no sistema de contabilização da CCEE (CliqCCEE):

- ☒ Periodicamente, os contratos de compra e venda ou cessão de energia, deverão ser Registrados e/ou Ajustados no Sistema de Contabilização e Liquidação. A Simple Energy acompanhará tais registros/ajustes e será responsável por promover suas validações.

IV. Informações relacionadas a todos os processos mensais da CCEE:

- ☒ Todos os macroprocessos relacionados às operações mensais serão monitorados pela Simple Energy, que terá a obrigação de subsidiar a **SANMA HOTEL** com informações gerenciais sobre os processos indicados a seguir:
 - Medição
 - Contabilização
 - Apuração de Penalidades
 - Aporte de Garantias Financeiras
 - Liquidação Financeira
 - Energia de Reserva (EER)
 - Encargos (ESS)
 - Recontabilizações

D. GESTÃO DO CONSUMO E DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

I. Gestão e Assessoria Mensal dos Contratos de Fornecimento de Energia:

- ☒ Estruturação de estratégias de fechamento do balanço energético objetivando a otimização de alocação dos contratos entre as unidades consumidoras, considerando as melhores oportunidades e visando a otimização dos custos respeitando as restrições contratuais, as sazonalidades, flexibilidades, modulações e eventuais orientações de alocação contábil de custos a serem definidas pela **SANMA HOTEL**;
- ☒ Consolidação dos montantes de energia para fins de faturamentos dos fornecedores de energia;

- Interação direta com os fornecedores de energia no período de fechamento do balanço mensal de energia (informe dos montantes mensais a serem faturados com base no montante e flexibilidade contratada);
- Conferência de todas as faturas emitidas pelos fornecedores de energia elétrica, incluindo as faturas de TUSD emitidas pelas distribuidoras;
- Definição da estratégia de Sazonalização com base na curva de carga das unidades consumidoras, considerando as projeções de consumo informadas, respeitando os limites previstos nos contratos de fornecimento;
- Interação contínua e apoio nas negociações com os fornecedores de energia visando adequações dos montantes e condições contratuais em função de variações do consumo devido à programação de eventuais paradas programadas;
- Assessoria e suporte mensal para contratação ou cessão de energia de curto prazo, incluindo sinalização de melhores oportunidades de datas para compras/cessão e preços entre os proponentes de mercado;
- Definição e recomendação da melhor estratégia visando à maximização dos resultados de *performance*, considerando a alocação dos tipos de energia (Incentivada com 50% e 100% de desconto na TUSD, convencional e convencional especial) através de *Swap*;
- Acompanhamento e gerenciamento de todas as atividades relacionadas à declaração das informações de consumo e compra de energia para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - SEFAZ (DEVEC);
 - Mensalmente a Simple Energy disponibilizará, dentro dos prazos estabelecidos, a relação de todas as informações necessárias de cada unidade consumidora para o devido cumprimento das obrigações fiscais junto à SEFAZ (DEVEC).
- A Simple promoverá auditoria nas faturas de cobrança pelo Uso do Sistema de Distribuição/Transmissão – USD/UST e nas faturas de fornecedores de energia a fim de garantir que não haja pagamentos indevidos (informações das faturas deverão ser disponibilizadas pela Contratante);

- Análise e verificação da necessidade de adequação da estrutura tarifária e demandas contratadas visando oportunidades de otimização de custos e/ou adequação dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD);
 - Aferição dos descontos na TUSD, associado aos contratos de fornecimento de energia Incentivada, além da interação com fornecedores para ressarcimento nos casos em que ocorrer redução deste desconto;
 - Análise dos resultados financeiros das atuais unidades livres e indicativo de propostas de soluções para melhoria dos resultados, incluindo a hipótese de retorno para o ambiente regulado;
 - A Simple Energy disponibilizará apoio Técnico e Regulatório constante.
- II. Verificação de eventuais necessidades adicionais de compra e aferição de eventuais montantes de cessão dos contratos de energia, incluindo os registros/validações que se fizerem necessários:**
- A Simple Energy realizará o fechamento mensal do lastro, e sinalizará possíveis necessidades de contratações adicionais e apoiará o processo de aquisição desta energia junto ao mercado, além de realizar o acompanhamento do Registro e as validações necessárias. Nos meses em que ocorrer sobra contratual, a Simple Energy conduzirá todo o processo de comercialização do excedente de energia conforme diretrizes constantes na Regulamentação;
- III. Sazonalidade Anual:**
- Será realizada uma avaliação criteriosa da curva de consumo para definição dos montantes de energia para a respectiva unidade consumidora em estudo, a partir das faturas de energia, respeitando as condições impostas pelas resoluções da ANEEL, resultando nas quantidades exatas, características e flexibilidades necessárias para o ano seguinte de fornecimento.
- IV. Frequência de Realização de Reuniões e Treinamento:**
- Está sendo considerada a realização de um treinamento além de reuniões periódicas com o objetivo de reportar à **SANMA HOTEL**, de forma detalhada, todas as informações relevantes relacionadas à gestão dos custos/contratos de fornecimento de energia de cada unidade consumidora, bem como apresentar e discutir as mudanças regulatórias eventualmente ocorridas que possam impactar as operações.

E. EMISSÃO MENSAL DE RELATÓRIOS

A Simple Energy disponibilizará mensalmente relatórios gerenciais, contendo as seguintes informações:

- ☒ Acompanhamento do consumo semanal através do SCDE;
- ☒ Fechamento de Lastro – Consumo x Contratos;
- ☒ Previsão da Contabilização;
- ☒ Previsão de Aporte de Garantias Financeiras;
- ☒ Balanço Energético do mercado Spot;
- ☒ Balanço Financeiro do mercado Spot;
- ☒ Apuração dos valores de aporte de Garantias Financeiras e pagamento de Encargos;
- ☒ Resumo da Contabilização Mensal – Resumo da pré-fatura;
- ☒ Informações da Pré-liquidação;
- ☒ Informações de pós-liquidação;
- ☒ Informações relacionadas aos impactos provenientes de Recontabilizações;
- ☒ Informações para declaração da DEVEC;
- ☒ Preparação e envio à EPE da projeção decenal do consumo de energia;
- ☒ Elaboração de um Sumário Gerencial Mensal, individualizado para cada unidade consumidora, prevendo o acompanhamento do processo de gestão do contrato, que tem como foco principal a análise dos recursos contratados e as necessidades de consumo para o mês vigente, bem como comportamento histórico.
- ☒ Elaboração de boletins periódicos sobre a situação do mercado de energia com informações pertinentes e atualizadas sobre a evolução dos preços de energia, cenário de oferta e demanda e evoluções regulatórias relevantes à **SANMA HOTEL**;

F. INTELIGÊNCIA DE MERCADO

I. Acompanhamento de mercado:

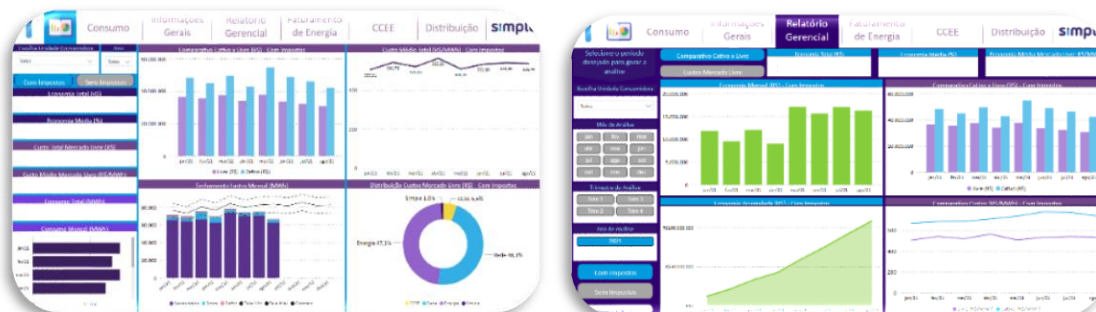
- Através do acompanhamento constante das mudanças regulatórias do Setor Elétrico, serão disponibilizados boletins semanais contendo os destaques do setor e também opiniões dos especialistas da Simple Energy relacionadas à projeção do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), dados hidrológicos, previsão de aflúências, níveis dos reservatórios, tendências meteorológicas, cenários da oferta e demanda de energia, acompanhamento do Spread sobre os Preços de Curto Prazo, simulação e acompanhamento das perdas de Rede Básica, apresentação do histórico do ESS – Encargo de Serviço do Sistema;

G. SISTEMA ON-LINE – GESTÃO DE ENERGIA

- De maneira complementar aos serviços propostos, a Simple Energy disponibilizará às unidades consumidoras, acesso on-line ao sistema de telemedição de gestão de energia e utilidades. Esta solução tem como objetivo acompanhamentos centralizados dos custos e insumos energéticos.
- Acesso exclusivo ao sistema de gestão web – via Power BI – possibilitando rapidez e agilidade no acesso de informações. Possibilidade de classificação de dados e filtro de informações conforme a necessidade do cliente, inclusive acesso a diagnósticos relacionados a custos médios, desvios de demanda, comportamento histórico e abordagens gráficas.

Para fins consigam melhor explorar os dados apresentados no sistema, disponibilizamos uma versão DEMO, acessível por [este link](#).

- Inclui acesso através de dispositivos móveis.



Qualquer serviço não detalhado acima e que venha a ser solicitado pela CONTRATANTE será objeto de cobrança adicional pela Simple Energy.

5. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

- **Estrutura da Equipe de Atendimento**

O Atendimento contratual terá como líder e ponto focal sempre um dos executivos de contas da Simple Energy, o que garantirá a qualidade de atendimento e o constante aperfeiçoamento dos processos, além de estreitamento de relacionamento. Para suportar todas as atividades relacionadas ao atendimento contratual, a Simple Energy conta com uma equipe de Especialistas e Analistas totalmente capacitados, além de uma estrutura própria de TI coordenada por um dos sócios, totalmente dedicada ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das ferramentas de informações.

- **Metodologia de Trabalho a ser utilizada**

A Simple Energy atuará de forma a entender as necessidades da **SANMA HOTEL** através de um alinhamento inicial de expectativas, identificação do perfil de atuação e percepção de riscos de maneira global. A partir desta etapa, será realizado um diagnóstico com base no mapeamento de dados e na análise do perfil de consumo de cada unidade, definindo plano de ações e indicadores de sucesso, customizados para o devido acompanhamento e revalidação das medidas propostas.

Neste modelo, a Simple Energy apresentará a constante preocupação em maximizar resultados através de uma gestão ativa e satisfação constante.

6. INVESTIMENTO

O valor total a ser investido pela **SANMA HOTEL** para remuneração dos serviços a serem prestados descritos nesta proposta, dar-se-á nas seguintes condições:

- I. A partir do mês de efetivação da migração para o ACL tendo como base de apuração mensal o custo simulado do ambiente regulado “cativo”, a “Taxa de Sucesso” será de 8% (oito por cento) da economia total obtida a partir do 1º mês no ambiente livre durante toda a vigência deste contrato de prestação de serviços.
- II. Essa taxa está condicionada ao atendimento da (s) unidade (s) consumidora (s) descritas no item 4. Caso seja alterada a quantidade de unidades, a taxa descrita no Item II deverá ser revista entre as partes.

III. Exemplo:

CAR = R\$ 100,00

CAL = R\$ 80,00

TS = 10% x (CAR – CAL)

TS = 10% x (R\$ 100,00 – R\$ 80,00)

TS = 10% x R\$ 20,00

Onde:

CAR = Custo no Ambiente Regulado

CAL = Custo no Ambiente Livre

TS = Taxa de Sucesso = Valor apurado a ser repassado para remunerar a prestação de serviços da Simple Energy

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento deverá ser realizado até o último dia útil contado a partir da data de emissão da NF, sendo que a nota fiscal será emitida sempre na última quinzena do mês subsequente à prestação dos serviços.

As faturas pagas em atraso serão acrescidas de multa de 20% (vinte por cento) e de juros moratórios a taxa de 1% (um por cento) ao mês, devidos pro rata die e calculados estes desde a data de vencimento da respectiva fatura até a data do efetivo pagamento, sendo todos os valores atualizados monetariamente, na menor periodicidade permitida por lei, com base na variação acumulada positiva do IGPM.

8. TRIBUTOS E IMPOSTOS

Todos os tributos, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer ônus de natureza federal, estadual ou municipal, relacionada a presente proposta e decorrentes de legislação brasileira em vigor nesta data, ficarão a cargo exclusivo da Simple Energy.

9. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Será assinado um contrato de prestação de serviços de Assessoria, Gestão de Energia e Representação junto a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, entre a Simple Energy Assessoria e Gestão de Energia Ltda. e a **SANMA HOTEL** com validade a partir da data de assinatura do contrato e vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de migração da unidade ao mercado livre de energia.

10. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida para aceitação por até 10 (dez) dias contados a partir da data de sua emissão, mediante formalização do Contratante através de e-mail ou correspondência.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Caso sejam aceitas as condições aqui propostas, a SIMPLE ENERGY compromete-se a enviar a minuta contratual em até 30 dias da data de aceitação e a **SANMA HOTEL** a analisar e assinar o contrato de compra e venda de energia em até 30 dias de seu envio.

11.2. Em virtude da assinatura da presente Proposta Comercial, a **SANMA HOTEL** autoriza a Simple Energy Assessoria e Gestão de Energia Ltda. a iniciar a prestação de serviços objeto desta Proposta Comercial, constituindo a presente título executivo, na forma do artigo 784, inciso III, do código de processo Civil Brasileiro.

11.3. A partir da presente data, fica a **SANMA HOTEL** obrigada a enviar todas as informações necessárias à execução dos serviços ora contratados, pela Simple Energy.

As PARTES elegem o foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios oriundos ou decorrentes do presente CONTRATO.

São Paulo, 24 de julho de 2023.

Cientes dos termos e responsabilidades decorrentes do presente instrumento subscrevem-se as partes.

Pela SIMPLE ENERGY

Pela **SANMA HOTEL**

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Signatário **ANDERSON DE LIMA** (dourado496@gmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



Signatário **ANDERSON DE LIMA** (dourado496@gmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:



1 - CONTRATO DE ASSESSORIA SEA e SANMA HOTEL vf pdf

Código do documento 1c5351b5-c095-4d24-a109-784a2deea85c

Anexo: 0764 - SIMPLE - PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL - SANMA HOTEL vs1.pdf



Assinaturas



Cloves Zick Resende
cloveszr@gmail.com
Assinou como testemunha



Luiz Renato Henriques de Lemos
renato.lemos@simpleenergy.com.br
Assinou como testemunha

Luiz Renato Henriques de Lemos



LEONARDO AFONSO LOPES:28133461871
Certificado Digital
leonardo@simpleenergy.com.br
Assinou como parte



RICARDO MORAES MATOS:31008012882
Certificado Digital
ricardo@simpleenergy.com.br
Assinou como parte



ANDERSON DE LIMA
dourado496@gmail.com
Assinou como parte e apresentou documento com foto



Eventos do documento

12 Sep 2023, 19:50:34

Documento 1c5351b5-c095-4d24-a109-784a2deea85c **criado** por BRUNA NOGUEIRA DA SILVA (2689df3c-85f3-4eae-9c23-5f720bbec3d0). Email:bruna.nogueira@simpleenergy.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-12T19:50:34-03:00

12 Sep 2023, 20:14:05

Assinaturas **iniciadas** por BRUNA NOGUEIRA DA SILVA (2689df3c-85f3-4eae-9c23-5f720bbec3d0). Email:bruna.nogueira@simpleenergy.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-12T20:14:05-03:00

16 Sep 2023, 10:19:48

CLOVES ZICK RESENDE **Assinou como testemunha** - Email: cloveszr@gmail.com - IP: 177.87.108.241 (177-87-108-241.foz.com.br porta: 35796) - Documento de identificação informado: 101.691.279-07 - DATE_ATOM: 2023-09-16T10:19:48-03:00

25 Sep 2023, 10:13:16

BRUNA NOGUEIRA DA SILVA (2689df3c-85f3-4eae-9c23-5f720bbec3d0). Email:

bruna.nogueira@simpleenergy.com.br. **ALTEROU** o signatário **mauro@simpleenergy.com.br** para **leonardo@simpleenergy.com.br** - DATE_ATOM: 2023-09-25T10:13:16-03:00

25 Sep 2023, 10:13:30

BRUNA NOGUEIRA DA SILVA (2689df3c-85f3-4eae-9c23-5f720bbec3d0). Email: bruna.nogueira@simpleenergy.com.br. **ALTEROU** o signatário **renato.lemos@simpleenergy.com.br** para **mauro@simpleenergy.com.br** - DATE_ATOM: 2023-09-25T10:13:30-03:00

25 Sep 2023, 10:13:51

BRUNA NOGUEIRA DA SILVA (2689df3c-85f3-4eae-9c23-5f720bbec3d0). Email: bruna.nogueira@simpleenergy.com.br. **ALTEROU** o signatário **dourado496@gmail.com** para **renato.lemos@simpleenergy.com.br** - DATE_ATOM: 2023-09-25T10:13:51-03:00

25 Sep 2023, 10:14:21

BRUNA NOGUEIRA DA SILVA (2689df3c-85f3-4eae-9c23-5f720bbec3d0). Email: bruna.nogueira@simpleenergy.com.br. **ADICIONOU** o signatário **dourado496@gmail.com** - DATE_ATOM: 2023-09-25T10:14:21-03:00

25 Sep 2023, 10:14:34

BRUNA NOGUEIRA DA SILVA (2689df3c-85f3-4eae-9c23-5f720bbec3d0). Email: bruna.nogueira@simpleenergy.com.br. **REMOVEU** o signatário **leonardo@simpleenergy.com.br** - DATE_ATOM: 2023-09-25T10:14:34-03:00

25 Sep 2023, 10:17:32

LUIZ RENATO HENRIQUES DE LEMOS **Assinou como testemunha** - Email: renato.lemos@simpleenergy.com.br - IP: 200.170.207.222 (200-170-207-222.static.telium.net.br porta: 41594) - [Geolocalização: -23.615552 -46.6869365](#) - Documento de identificação informado: 084.054.147-38 - DATE_ATOM: 2023-09-25T10:17:32-03:00

25 Sep 2023, 15:01:32

BRUNA NOGUEIRA DA SILVA (2689df3c-85f3-4eae-9c23-5f720bbec3d0). Email: bruna.nogueira@simpleenergy.com.br. **ALTEROU** o signatário **mauro@simpleenergy.com.br** para **leonardo@simpleenergy.com.br** - DATE_ATOM: 2023-09-25T15:01:32-03:00

25 Sep 2023, 17:00:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO AFONSO LOPES:28133461871 **Assinou como parte** Email: leonardo@simpleenergy.com.br. IP: 200.170.207.222 (200-170-207-222.static.telium.net.br porta: 14222). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=LEONARDO AFONSO LOPES:28133461871. - DATE_ATOM: 2023-09-25T17:00:11-03:00

25 Sep 2023, 17:03:10

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO MORAES MATOS:31008012882 **Assinou como parte** Email: ricardo@simpleenergy.com.br. IP: 200.170.207.222 (200-170-207-222.static.telium.net.br porta: 9890). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=RICARDO MORAES MATOS:31008012882. - DATE_ATOM: 2023-09-25T17:03:10-03:00

26 Sep 2023, 12:34:04

ANDERSON DE LIMA **Assinou como parte** (b6ca8777-33f0-462b-be36-9c80e94ea6fb) - Email:
Dourado496@gmail.com - IP: 189.40.69.191 (189.40.69.191 porta: 45074) - [Geolocalização: -25.5362442](#)
[-54.5518717](#) - Documento de identificação informado: 039.896.549-85 - DATE_ATOM: 2023-09-26T12:34:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6f7ce85795fff57ae0bae5060a372c6bb50319b537d32e39bd8694d504ca20df

(SHA512):8e8e875dcfab2a4384c2c8cfd074d47a93611a7bdc886805d3fe9c4812ab9f2a64230b5f5d6399bd3622356e466132b6535126f8faa0a7c6900b6a88d55bc1c0

Hash dos documentos anexos

Nome: 0764 - SIMPLE - PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL - SANMA HOTEL vs1.pdf

(SHA256):26063b466ca186766619741bd1b7ee0fa00c9398414a0a92c9244e2af84fa11b

(SHA512):0cfc4efa56e476d641a1616de26336119788f0765525232a7efe55d82966b9433f75a934fa942df3e44c64a5a6475facbe585506be9286223269118617f10fde

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign